

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี โจทก์
นาย พุด หรือ พุก บุญเยี่ยม จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 227

ตามปกติวิสัยของคนร้ายย่อมจะต้องปกปิดมิให้บุคคลอื่น รู้เห็นการกระทำ ความผิดของตน การที่ จ. รู้จักกับจำเลยมาก่อนเพราะเป็นญาติกัน หากจำเลยเป็น คนร้ายที่ยิงผู้ตาย จริงแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าขณะรถจักรยานยนต์ที่จำเลย นั่งซ้อนท้าย เล่นสวนทางกับรถจักรยานยนต์ที่ น. ขับจำเลยจะพียัก หน้าทักทายกับ จ. ทั้งไม่มี เหตุผลให้เชื่อได้ว่าจำเลยจะยิงผู้ตายในขณะที่รถจักรยานยนต์ที่ น. ขับและ จ. นั่ง ซ้อนท้ายเพียงจะเล่นสวนทางกับรถจักรยานยนต์ที่จำเลยนั่งซ้อนท้ายไปเพียงครั้ง หนึ่ง ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่ น. ขับและ จ. นั่งซ้อนท้ายเล่นได้เพียง 40 วาเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ความจากคำเบิกความของ พันตำรวจโท ย. พนักงานสอบสวน ว่า หลังเกิดเหตุประมาณ 1 ถึง 2 วัน จึงทราบว่าจำเลยเป็นคนร้าย โดยทราบจากการ สอบสวน ซึ่งหาก จ. รู้เห็นเหตุการณ์จริง จ. ย่อมจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบใน คดีที่เกิดเหตุทันทีเพราะผู้ตาย เป็นน้องของตน แต่ จ. หาได้กระทำไม่แม้ ร. ภริยาผู้ ตายจะเบิกความว่า ในคดีเกิดเหตุ หลังจากพยานดูศพผู้ตายแล้ว จ. และ น. ไปบอก พยานที่บ้านว่าเห็นจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายนั่นก็คงมี ร. เบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ จ. และ น. หาได้เบิกความถึงข้อนี้ไม่ ซึ่งหากเป็นความจริงแล้ว ร. คงจะไปแจ้งต่อ พนักงานสอบสวนในคดีเกิดเหตุเมื่อจำเลยให้การปฏิเสธตั้งแต่ชั้นจับกุมตลอดมา พยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิด โดยใช้อาวุธปืน ยิงผู้ตายหรือไม่ ต้องยกประโยชน์ แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 1 คน ร่วมกันมีอาวุธปืนสั้นชนิดและขนาดใดไม่ปรากฏชัด 1 กระบอก ซึ่งไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับ กับมีกระสุนปืนชนิด ขนาด และจำนวนเท่าใดไม่ปรากฏชัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั้งมิใช่กรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ทั้งไม่มีเหตุได้รับยกเว้นโทษตามกฎหมายแล้วจำเลยกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวยิงนายจีน นาคพร หลายนัดโดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกที่บริเวณใต้สะบักและลำตัวทะลุปอดและหัวใจ เป็นเหตุให้นายจีนถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 288, 91, 83, 32 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสอง และวรรคสาม, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง จำเลยกระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น จำคุกตลอดชีวิต ความผิดฐานมีอาวุธปืนและ

เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำความผิดเป็นกรรม
เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72
วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
จำคุก 1 ปี ความผิดฐานพาอาวุธปืนให้ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 72
ทวี วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุก 1 ปี เมื่อรวมโทษทุก
กระทงแล้วให้จำคุกตลอดชีวิตริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ริบของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลา
และสถานที่เกิดเหตุที่โจทก์ฟ้องนายจีน นาคพร ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความ
ตายปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มี
นายนิด ทับทัด และนางจาง นาคพร เป็นพยาน เบิกความว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2537 เวลาประมาณ 16 นาฬิกา นางจางให้นายนิดขับรถจักรยานยนต์พานางจางไป
ขายเปลือกไม้ที่เขากระทอก นายนิดจึงขับรถจักรยานยนต์มีนางจางนั่งซ้อนท้ายไป
ตามถนนสายเขากระทอก-รางพยอม ครั้นนายนิดขับถึงหลักกิโลเมตรที่ 16 พบผู้ตายขับ
รถจักรยานยนต์แล่นสวนทางมาและมีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งแล่นตามหลังรถ
จักรยานยนต์ของผู้ตายไปในระยะห่างประมาณ 3 วา เฉพาะนางจางเบิกความว่ารถ
จักรยานยนต์ที่แล่นตามหลังรถจักรยานยนต์ของผู้ตายคนขับเป็นชาย เคยเห็นหน้า
มาก่อน และมีจำเลยซึ่งเป็นญาติกับพยานนั่งซ้อนท้าย ขณะขับรถจักรยานยนต์ดัง

กล่าวเล่นสวาทกับรถจักรยานยนต์ที่พยานนั่งซ้อนท้าย จำเลยชักท่ายกับพยาน โดยการพยัก หน้า เมื่อรถจักรยานยนต์ที่นายนิดขับแล่นไปข้างหน้าได้ประมาณ 40 วา ในระยะเวลานานประมาณครึ่งนาที่พยานได้ยินเสียงปิ่นหลายนัด จึงให้นายนิดหยุดรถ เมื่อหันไปดูเห็นรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับล้มลง ส่วนรถจักรยานยนต์ที่จำเลยนั่งซ้อนท้ายจอดอยู่ ขณะนั้นชายคนขับรถจักรยานยนต์และจำเลยยังนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ ในมือขวาของจำเลยถืออาวุธปืนเล็งไปทางผู้ตาย จากนั้นชายคนขับรถจักรยานยนต์ได้ขับรถจักรยานยนต์พาจำเลยหลบหนีไปทางทุ่งดินดำส่วนนายนิดเบิกความว่า ไม่รู้จักชายคนขับรถจักรยานยนต์ที่แล่นตามหลังรถจักรยานยนต์และชายคนหนึ่งซ้อนท้าย เห็นว่าคดีนี้โจทก์มีประจักษ์พยาน 2 ปาก คือ นายนิดและนางจาง ตามคำเบิกความของนายนิดได้ความว่านายนิดไม่เห็นหน้าคนร้ายแต่ที่คำให้การชั้นสอบสวนของนายนิด เอกสารหมาย จ.5 ระบุจำเลยเป็นคนร้ายเนื่องจากนางจางบอกว่า คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คือจำเลย และจำเลยที่นายนิดให้การถึงนั้นจะเป็นใคร นายนิดไม่รู้จัก คำเบิกความของนายนิดที่ว่าไม่เห็นหน้าคนร้ายมีเหตุผลให้ฟังได้ เนื่องจากพยานหลักฐานที่โจทก์อ้างต่อศาลไม่ปรากฏว่าในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนได้ให้นายนิดชี้ตัวจำเลยแต่อย่างใด หากนายนิดเห็นและจำหน้าคนร้ายได้แล้วไม่มีเหตุผลที่พนักงานสอบสวนจะไม่ให้นายนิดชี้ตัวคนร้าย ส่วนนางจางที่เบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายนั้น เห็นว่า เบิกความขัดต่อเหตุผลกล่าวคือ ตามปกติวิสัยของคนร้ายย่อมจะต้องปกปิดมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยรู้เห็นการกระทำความผิดของตนตามคำเบิกความของนางจางได้ความว่า นางจางรู้จักกับจำเลยมาก่อนเพราะเป็นญาติกัน ดังนี้ หากจำเลยเป็นคนร้ายที่ยิงผู้ตายจริงแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าขณะขับรถจักรยานยนต์ที่จำเลยนั่งซ้อนท้ายแล่นสวาทกับรถจักรยานยนต์ที่นายนิดขับจำเลยจะพยัก หน้าชักท่ายกับนางจางเพื่อให้นางจางจำหน้าจำเลยได้ ทั้งไม่มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าจำเลยจะยิงผู้ตายในขณะที่รถจักรยานยนต์ที่นายนิดขับและนางจางนั่งซ้อนท้ายเพิ่งจะเล่นสวาทกับรถ

จักรยานยนต์ที่จำเลยนั่งซ้อนท้ายไปเพียงครึ่งนาที ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่นายนิดขับ และนางจางนั่งซ้อนท้ายแล่นไปได้เพียง 40 วา เท่านั้น เพื่อให้นางจางและนายนิดรู้ เห็นเหตุการณ์ถึงผู้ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ความจากคำเบิกความของพันตำรวจโท ยงยุทธ ไพบูลย์วงศ์ พนักงานสอบสวนว่า หลังเกิดเหตุประมาณ 1 ถึง 2 วัน จึงทราบ ว่าจำเลยเป็นคนร้าย โดยทราบจากการสอบสวน ซึ่งหากนางจางรู้เห็นเหตุการณ์ว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายดังเบิกความแล้ว นางจางย่อมจะแจ้งให้พนักงานสอบสวน ทราบในคืนเกิดเหตุทันทีเพราะผู้ตายเป็นน้องของตน แต่นางจางหาได้กระทำไม ที่ นางระเบียบ บางน้ำมิตร ภริยาผู้ตายพยานโจทก์เบิกความว่า ในคืนเกิดเหตุเวลา ประมาณ 21 นาฬิกา หลังจากพยานกลับดูศพผู้ตาย นางจางและนายนิดไปบอก พยานที่บ้านว่า นางจางและนายนิดเห็นจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายนั้นก็คงมีนาง ระเบียบเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ นางจางและนายนิดหาได้เบิกความถึงข้อนี้ไม่ ซึ่ง หากเป็นความจริงตามคำเบิกความของนางระเบียบ นางระเบียบคงจะไปแจ้งต่อ พนักงานสอบสวนในคืนเกิดเหตุ นอกจากนี้ ไม่มีเหตุผลอันใดที่นาง จางกับนายนิด รู้ตัวคนร้ายแล้วไม่ไปแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบเพื่อจับกุมคนร้ายดำเนินคดี กลับ ไปแจ้งให้นางระเบียบทราบ ประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธตั้งแต่ชั้นจับกุมตลอดมา จึงเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดโดยใช้ อาวุธปืนยิงผู้ตายหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย เมื่อพยาน หลักฐานโจทก์ไม่พอฟังว่าจำเลยเป็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ทั้งข้อเท็จจริงฟังไม่ ได้ว่ายึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามที่โจทก์ฟ้องจากจำเลย จึงไม่อาจฟังว่า จำเลยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน โดยไม่ได้รับอนุญาต กับพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานจำเลยต่อไปที่ศาล อุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรวิชราภา-กนก พรณรรักษา-วิชา มั่นสกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>